壹、立法理由

一、維持倫理道德（通大多強調此立法理由）

二、避免遺產秩序混亂

三、確保遺囑自由

貳、事由

一、当然失权－絕对失权（§1145①）⇒不待被繼承人為任何表示即当然失权

1、須对被繼承人或應繼承人為之

(1) 繼承人：自JP§891① ⇒ 相同解釋 ⇒ 指先或同順位之繼承人（通）⇒ 戴瑀如：殺害親等較近之直血卑因具代位繼承之期待权故仍失权

(2) 殺害時未有繼承人身份 ⇒ 不影响繼承权（通）

(3) 須明知被害人係被繼承人或應繼承人

2、致死之故意

(1) 无論既未遂或預備、教唆、囑託殺害

(2) 傷害致死不含 ⇒ 无致死故意（通、87.12.14厅民一22562号函覆台高院）

↳ 范揚：§1145Ⅰ⑤傷害致重傷經表示喪失，但死亡无法表示卻无喪失不妥

(3) 通：不問有无謀奪遺產意圖 ↔ 羅、鼎：可认皆有謀奪財產之意圖

3、須受刑之宣告

(1) 已致死 ⇒ 是否仍須受刑之宣告後才喪失

A、否定說：極嚴重 ⇒ 發生即剝奪（劉鍾英、楨、戴東雄）

B、肯定說：歷史解釋 ⇒ 民15民律草案繼承編§6① + FR、JP比較法，應為相同解釋（林）

(2) 緩刑期滿 ⇒ 刑§76刑之宣告失其效力 ⇒ 自不失权（林、戴）

二、当然失权－相对失权（§1145Ⅱ）

1、可宥恕回復繼承权

2、§1145Ⅰ② 之要件

(1) 关於繼承之遺囑（ex：§1187、1200～、1165Ⅰ、60、信託§2）

A、非婚生子女之认領无須遺囑，但遺囑认領亦生效力 ⇒ 間接發生繼承法上效果應包括在內（林、李宜琛）

B、遺囑指定監护人（§1093）无关繼承 ⇒ 非关於繼承之遺囑

(2) 有效之遺囑（通）（ex：脅迫受監宣人為遺囑不該当）（黃詩淳：反对 ⇒ 輕重失衡，脅迫受監宣人惡性較大）

(3) 有詐欺或脅迫之行為 ⇒ 圖利意思？

A、否定說（通）：不法在於背於遺囑之意思自由

B、肯定說（戴炎輝、廖國器）：破坏遺產秩序

(4) 須因詐欺脅迫而為关於繼承之遺囑 ⇒ 依 §1219~1222 撤回後

A、不適用說 (史)：自始未生效

B、適用說 (戴、林、羅、范揚、廖國器)：已先喪失繼承权，撤回应不影响以求安定，且撤回非宥恕

3、§1145 I ③ 要件同 §1145 I ②

4、§1145 I ④ 之要件

(1) 偽造、變造、隱匿或湮滅 (ex：§1195 I ② 口授遺囑記錄不实)

A、旨在保护遺囑意思 ⇒ 变造合当事人真意非失权事由 (ex：自書遺囑未填日期繼承人代填，无效但不失权) (林、棋、史、李宜琛)

B、委任繼承人毁棄遺囑但其藏匿属隱匿 (林) ↔ 史：属 §1145 I ② ↔ 林：无詐欺脅迫非 §1145 I ②

C、图利意思 ⇒ 同 §1145 ②

(2) 关於繼承之遺囑 (林：无論有效或无效遺囑；高院103重家上22：須有关繼承並為有效之遺囑)

A、偽造遺囑，无中生有，自属无效

B、繼承开始後变造為已生效遺囑

C、隱匿或湮滅於繼承开始前須符合法定要件，繼承开始後之遺囑則為已生效之要件

三、表示失权 (§1145 I ⑤)

1、繼承人对被繼承人有重大虐待或侮辱 (虐待：身心上之痛苦；侮辱：对人格有毁損)

(1) 消極不作為亦属之 (SC 74台上1870例：終年臥病不予探視)

(2) 以社会通念衡量重大性 (通)

2、被繼承人表示繼承人不得繼承

(1) 繼承权属身分权，係身分行為 ⇒ 表示不以完全行為能力為必要，意思能力即為已足 (通)

(2) 限制行為能力人无須法代同意 (通)

(3) 身分行為 ⇒ 法代不得代理，亦不得附條件

(4) 不要式 ⇒ 明默示皆可 (ex：§1052 I ③.④、§1081 I ① 已起訴終止关係，可认已有不得繼承之表示存在)

(5) 遺囑為之 (SC 22上1250例：非必要)

A、林：不要式 ⇒ 无效遺囑亦生失权效果

B、通、黄、SC 72台上4710：決定遺產為要式，剝奪亦应以有效之遺囑為限

四、宥恕 (§1145 II)：已為某行為後对其責任付於不問之感情表示

1、性質

(1) 感情表示 (通) ⇒ 无須行為能力，以认识宥恕意义之能力為已足

(2) 意思表示 (胡、鼎)

2、不要式 ⇒ 不問明、默示 (ex：明知喪权事由但仍遺囑指定应繼分可解為宥恕)

3、表示失权之宥恕

(1) 絕对失权说(否定说)：§1145Ⅱ 明示其一，排除其他（胡、李宜琛、劉鍾英）

(2) 相对失权说(肯定说)：既為表示失权，亦可宥恕復权，且依嚴重性，自有举重明輕之適用（通）

參、效力

一、時之效力

1、无須經法院宣告即生失权效力（通）

2、繼承开始前之失权

(1) 史：喪失推定繼承人之資格，失权效力應解為於繼承开始時發生

(2) 通：自於事由發生時即生失权效力+宥恕 若採前說將无回復繼承权 因其尚未失权

3、失权於繼承开始後：溯及繼承开始時喪失繼承权（通）

二、对失权人之效力：相对效力，仍可為他人之繼承人

三、对失权人直血卑之效力：不生任何影响

四、对第三人效力：§1145Ⅰ① 須受刑之宣告 ⇒ 判決前不失格 ⇒ 以繼承人資格处分遺產之效力

1、劉鍾英、鼎：对第三人若生溯及效力則对第三人已取得之权利有失公平 ⇒ 應以裁判後始生对第三人效力

2、林、廖国器：此係人的效力，非時的效力，應以財產法上无权处分、善意受让及善意債務人清償处理